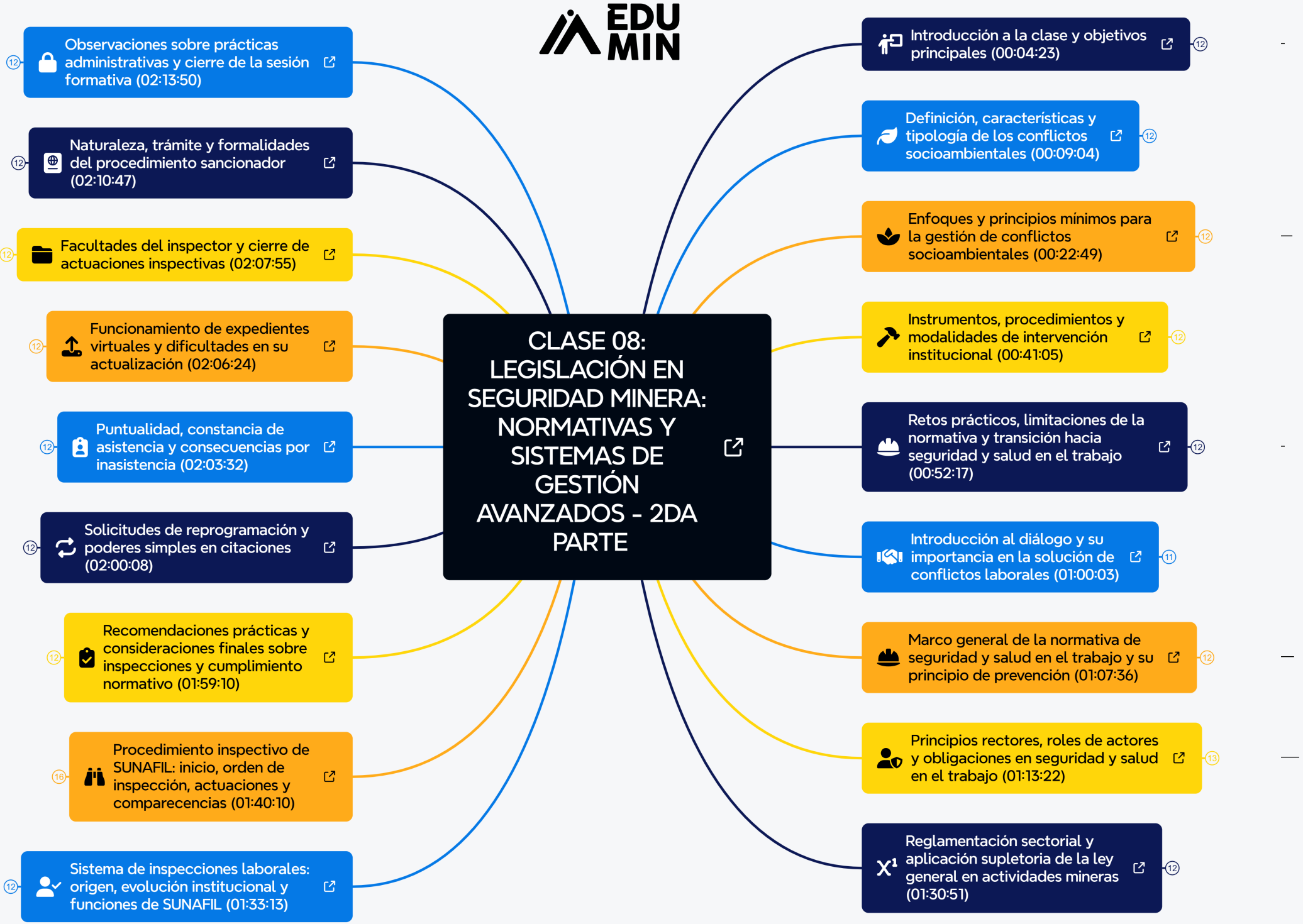

EDU MIN
CLASE 08: LEGISLACIÓN EN SEGURIDAD MINERA: NORMATIVAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN AVANZADOS - 2DA PARTE
Introducción a la clase y objetivos principales (00:04:23)
Definición, características y tipología de los conflictos socioambientales (00:09:04)
Enfoques y principios mínimos para la gestión de conflictos socioambientales (00:22:49)
Instrumentos, procedimientos y modalidades de intervención institucional (00:41:05)
Retos prácticos, limitaciones de la normativa y transición hacia seguridad y salud en el trabajo (00:52:17)
Introducción al diálogo y su importancia en la solución de conflictos laborales (01:00:03)
Marco general de la normativa de seguridad y salud en el trabajo y su principio de prevención (01:07:36)
Principios rectores, roles de actores y obligaciones en seguridad y salud en el trabajo (01:13:22)
Reglamentación sectorial y aplicación supletoria de la ley general en actividades mineras (01:30:51)
Observaciones sobre prácticas administrativas y cierre de la sesión formativa (02:13:50)
Naturaleza, trámite y formalidades del procedimiento sancionador (02:10:47)
Facultades del inspector y cierre de actuaciones inspectivas (02:07:55)
Funcionamiento de expedientes virtuales y dificultades en su actualización (02:06:24)
Puntualidad, constancia de asistencia y consecuencias por inasistencia (02:03:32)
Solicitudes de reprogramación y poderes simples en citaciones (02:00:08)
Recomendaciones prácticas y consideraciones finales sobre inspecciones y cumplimiento normativo (01:59:10)
Procedimiento inspectivo de SUNAFIL: inicio, orden de inspección, actuaciones y comparecencias (01:40:10)
Sistema de inspecciones laborales: origen, evolución institucional y funciones de SUNAFIL (01:33:13)

Introducción a la clase y objetivos principales (00:04:23)

- Presentación del docente, logística de la clase y temas a abordar (00:04:23)
  - Inicio de la clase número ocho del diplomado en derecho minero con indicaciones sobre preguntas y participación de los asistentes.
  - Anuncio de los temas a tratar: conflictos sociales y ambientales, instrumentos de gestión ambiental y normativa nacional vinculada.
  - Plan de la sesión: primera parte sobre conflictos y normativa ambiental; segunda parte, tras el receso, sobre seguridad y salud en el trabajo con normativa específica para minería.
- Importancia de la normativa en capacitación y consecuencias legales (00:05:53)
  - En minería las capacitaciones tienen requisitos específicos de horas, formato y contenidos recogidos en anexos legales, no pueden impartirse arbitrariamente.
  - Documentos de capacitación que no cumplan formatos o duración son inválidos y pueden ser exigidos por la autoridad en casos de accidente laboral.
  - Incumplimientos pueden derivar en sanciones administrativas y posibles responsabilidades penales dependiendo del caso.
- Estructura del tratamiento del conflicto y alcance del contenido (00:08:45)
  - Enfoque teórico didáctico sobre conflictos sociales y ambientales; se revisarán instrumentos de gestión y casos prácticos.
  - Se explicará el carácter general de la normativa y cómo ésta articula roles de Estado, empresas y comunidades.
  - Se enfatiza que la normativa ofrece lineamientos pero en la práctica pueden no ser totalmente observados durante conflictos en desarrollo.

Definición, características y tipología de los conflictos socioambientales (00:09:04)

- Concepto y actores involucrados en conflictos socioambientales (00:09:04)
  - Definición: proceso complejo donde sectores de la sociedad, el Estado y empresas perciben intereses socioambientales contradictorios que pueden derivar en violencia.
  - Actores: empresas (por ejemplo mineras), gobiernos locales y regionales, poblaciones locales, instituciones públicas vinculadas al medio ambiente.
  - Componentes: político, económico, social, cultural y relacionados con manejo de impactos ambientales.
- Situaciones que configuran un conflicto socioambiental y ejemplos típicos (00:15:12)
  - Posibles situaciones: afectación o potencial afectación de recursos naturales como agua, aire, suelos, flora y fauna por actividades extractivas.
  - Riesgos de contaminación de cuencas hidrográficas, pasivos ambientales y contaminación por actividad extractiva.
  - Cuestionamientos sobre procesos de certificación ambiental y fiscalización que generan desconfianza social y reclamos.
- Tipología de conflictos según la Defensoría del Pueblo y criterios de calificación (00:45:07)
  - Tipos destacados: conflicto comunal por acceso a recursos y límites territoriales entre comunidades.
  - Conflicto socioambiental: dinámica centrada en control, uso y acceso al ambiente y sus recursos, frecuentemente vinculado al componente económico.
  - Otros tipos: conflictos electorales, laborales, culturales y asuntos de gobierno local, regional o nacional que pueden combinarse en un solo conflicto.

Enfoques y principios mínimos para la gestión de conflictos socioambientales (00:22:49)

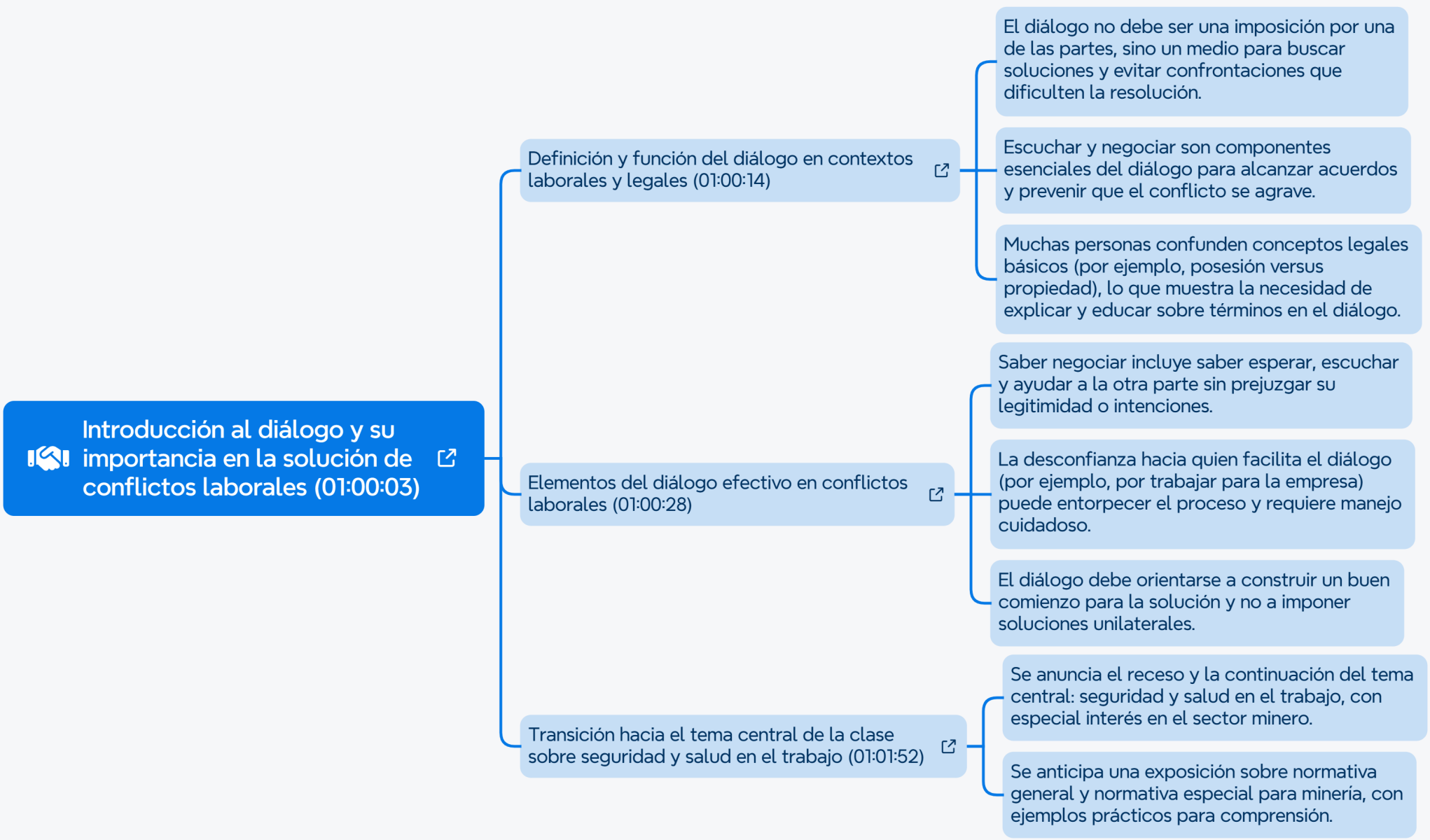
- Enfoque de Derechos Humanos en la gestión de conflictos socioambientales (00:22:49)
  - Principio: los actores involucrados son personas con derechos que deben ejercerse sin discriminación, conforme a lineamientos y protocolos del Estado.
  - Ejemplo: exposición a metales pesados por actividades extractivas es materia de diálogo dentro de procesos socioambientales.
  - Importancia de garantizar derechos fundamentales durante manifestaciones, huelgas y reclamos sociales para preservar garantías constitucionales.
- Enfoque territorial y su aplicación en procesos de diálogo y gestión (00:28:14)
  - Enfoque territorial: reconoce características y particularidades del territorio para impulsar desarrollo y gestionar conflictos desde cuencas hidrográficas u otras demarcaciones.
  - Plantea una mirada multidimensional que integra desarrollo humano, social, institucional, ambiental y económico en la planificación estatal.
  - Permite transformar conflictos en oportunidades de desarrollo considerando idiosincrasia, autoridades locales y contextos geográficos diferenciados.
- Enfoque transformativo, interculturalidad y género para soluciones sostenibles (00:30:35)
  - Enfoque transformativo: busca que los procesos de cambio mejoren relaciones entre sociedad, Estado y empresas, evitando agravios y promoviendo soluciones constructivas.
  - Interculturalidad: reconoce diversidad cultural y formas distintas de entender recursos naturales, importancia de participación del Ministerio de Cultura en mediaciones.
  - Enfoque de género: visibiliza roles, asimetrías y desigualdades entre hombres y mujeres, promoviendo participación igualitaria y medidas que superen desigualdades estructurales.

Instrumentos, procedimientos y modalidades de intervención institucional (00:41:05)

- Protocolo de actuación defensorial y principios de prevención (00:41:05)
  - La Defensoría del Pueblo emitió el protocolo de actuación en conflictos sociales como conjunto de recomendaciones y lineamientos para intervención institucional.
  - Principio rector: la prevención es clave para evitar que manifestaciones y conflictos escalen; identificar conflictos en etapas tempranas permite acciones preventivas.
  - Contenido del protocolo: principios de intervención, fases del conflicto, tipos de conflicto, modalidades de intervención y relación con medios de comunicación.
- Modalidades de intervención defensorial: prevención, intervención, acciones legales y humanitarias (00:47:46)
  - Supervisión preventiva: obtener información, esclarecer hechos, identificar autoridades competentes y permitir curso racional de solución antes de agravamiento.
  - Intervención defensorial: facilitar comprensión del problema e instalar mecanismos de diálogo privilegiando soluciones surgidas entre las partes dentro del marco legal.
  - Acciones legales y humanitarias: cuando el conflicto ya se ha desarrollado pueden activarse medidas judiciales o de emergencia para proteger derechos y atender afectados.
- Herramientas prácticas: mesas de diálogo, mediación y monitoreo de alertas tempranas (00:50:57)
  - Mesa de diálogo: método ampliamente utilizado que convoca a representantes estatales, organizaciones sociales y empresas para negociar acuerdos.
  - Mediación: método alternativo que identifica intereses de las partes, propone soluciones y fortalece capacidades comunicativas y de reflexión.
  - Monitoreo y redes de alerta temprana: iniciativas del Ministerio del Ambiente para identificar potenciales conflictos y coordinar planes preventivos de trabajo con unidades territoriales.

Retos prácticos, limitaciones de la normativa y transición hacia seguridad y salud en el trabajo (00:52:17)

- Limitaciones de la normativa y realidad en la aplicación de protocolos (00:52:17)
  - Normas y protocolos muchas veces son meramente enunciativos y no siempre se aplican íntegramente durante conflictos en curso.
  - La normativa puede funcionar como "un saludo a la bandera" cuando no existen recursos, voluntad política o capacidad técnica para su implementación efectiva.
  - En la práctica, la solución de conflictos suele requerir reiteradas reuniones, tiempo y negociaciones prolongadas más allá de lo normado.
- Importancia de la preparación y calidad de representación para negociar eficazmente (00:31:36)
  - La capacidad de negociación y la preparación de los representantes empresariales y comunitarios son determinantes para alcanzar acuerdos duraderos.
  - Desinformación, expectativas irreales o asesoría inadecuada pueden prolongar conflictos y dificultar soluciones constructivas.
  - Es esencial identificar claramente intereses y prioridades de las partes para ordenar demandas y avanzar en acuerdos concretos y legales.
- Transición hacia seguridad y salud en el trabajo: relación con la prevención de conflictos (00:54:00)
  - Prevención de conflictos se articula con medidas de seguridad y salud en el trabajo que reducen riesgos laborales y ocupacionales en minería.
  - Temas pendientes para la siguiente parte de la clase: normativa general de seguridad y salud laboral y normativa específica para minería, incluidos formatos de capacitación y obligaciones de las empresas.
  - Conexión práctica: un manejo adecuado de SST (seguridad y salud en el trabajo) puede disminuir reclamos laborales y socioambientales vinculados a condiciones de trabajo y salud ocupacional.


Introducción al diálogo y su importancia en la solución de conflictos laborales (01:00:03)
Definición y función del diálogo en contextos laborales y legales (01:00:14)
El diálogo no debe ser una imposición por una de las partes, sino un medio para buscar soluciones y evitar confrontaciones que dificulten la resolución.
Escuchar y negociar son componentes esenciales del diálogo para alcanzar acuerdos y prevenir que el conflicto se agrave.
Muchas personas confunden conceptos legales básicos (por ejemplo, posesión versus propiedad), lo que muestra la necesidad de explicar y educar sobre términos en el diálogo.
Elementos del diálogo efectivo en conflictos laborales (01:00:28)
Saber negociar incluye saber esperar, escuchar y ayudar a la otra parte sin prejuzgar su legitimidad o intenciones.
La desconfianza hacia quien facilita el diálogo (por ejemplo, por trabajar para la empresa) puede entorpecer el proceso y requiere manejo cuidadoso.
El diálogo debe orientarse a construir un buen comienzo para la solución y no a imponer soluciones unilaterales.
Transición hacia el tema central de la clase sobre seguridad y salud en el trabajo (01:01:52)
Se anuncia el receso y la continuación del tema central: seguridad y salud en el trabajo, con especial interés en el sector minero.
Se anticipa una exposición sobre normativa general y normativa especial para minería, con ejemplos prácticos para comprensión.

Marco general de la normativa de seguridad y salud en el trabajo y su principio de prevención (01:07:36)

- Normativa general y normas sectoriales especiales aplicables al país (01:07:49)
  - Existe una ley general de seguridad y salud en el trabajo (Ley 29 783) aplicable a todos los sectores salvo norma especial que regule un sector concreto.
  - Sectores como minería, construcción, pesca, hidrocarburos, electricidad, agricultura, salud y educación cuentan con normativas especiales por riesgo de sus actividades.
  - La normativa especial se aplica de manera prioritaria y la ley general se aplica de forma supletoria cuando la norma especial no cubre una situación.
- Sistema de gestión en seguridad y salud laboral y componentes habituales (01:08:21)
  - Un sistema de gestión es un conjunto de pasos que la empresa implementa para proteger la vida y salud de sus trabajadores.
  - Componentes habituales incluyen capacitación, mapa de riesgos, planificación de seguridad y entrega de equipos de protección personal (EPP).
  - Entidades como el Ministerio de Energía y Minas y OSINERMING supervisan el cumplimiento en el sector minero.
- Principio de prevención y la cultura de prevención como eje normativo (01:10:20)
  - El principio central de la normativa es la prevención, orientando todas las acciones para evitar accidentes y daños a trabajadores.
  - Actividades como entrega de EPP, estudios de salud y capacitaciones buscan prevenir incidentes laborales.
  - La normativa surge también de convenios internacionales que obligan al país a mantener marcos protectores para los trabajadores.

EDU MIN

Principios rectores, roles de actores y obligaciones en seguridad y salud en el trabajo (01:13:22)

- Principios jurídicos: primacía de la realidad, información y capacitación, cooperación y protección (01:18:09)
  - Primacía de la realidad: prevalece lo constatado en la práctica sobre documentación contradicha por la realidad observada.
  - Información y capacitación: la ley exige capacitaciones mínimas (al menos cuatro al año) relacionadas con las labores específicas de los trabajadores y dentro de la jornada laboral.
  - Cooperación: participación del Estado, empleadores y trabajadores en prevención; sindicatos y comités colaboran en identificación de riesgos y elaboración de políticas.
  - Protección: derecho de los trabajadores a condiciones de trabajo dignas que garanticen salud física, mental y social de forma continua.
- Obligaciones del empleador y participación activa de trabajadores y Estado (01:13:58)
  - El empleador está obligado a entregar EPP, realizar capacitaciones y cumplir con políticas preventivas establecidas por la ley.
  - Los trabajadores y sindicatos deben participar en capacitaciones y en la identificación de peligros y elaboración de medidas preventivas.
  - El Estado, a través de organismos como SUNAFIL, fiscaliza y controla el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Consecuencias de incumplimiento y casos prácticos de falta de prevención (01:26:20)
  - Incumplimientos pueden generar sanciones administrativas, apertura de investigaciones, intervención de fiscalía y responsabilidades penales y civiles.
  - Ejemplos prácticos: falta de arnés en trabajos en altura, negligencia en notificación de accidentes y prácticas intracentro que impiden la actuación inspectiva.
  - La comunicación oportuna del accidente es obligatoria el mismo día para permitir actuaciones inspectivas efectivas por parte de SUNAFIL.

EDU MIN

Reglamentación sectorial y aplicación supletoria de la ley general en actividades mineras (01:30:51)

- Reglamentos sectoriales y ejemplos de normativas especiales por actividad (01:30:51)
  - El decreto supremo 042-2016 (Energía y Minas) regula seguridad y salud en minería con desarrollos específicos sobre capacitación y comités de seguridad en minería.
  - Otros sectores con normativa especial incluyen construcción, industrias, hidrocarburos, transporte, electricidad, pesca, agricultura, salud y educación.
  - Las normas especiales se justifican por mayor riesgo inherente en las labores y por eso exigen medidas adaptadas.
- Relación entre ley general, reglamentos y reglamentos sectoriales (01:32:31)
  - Todas las leyes cuentan con reglamentos que precisan procedimientos y obligaciones; la ley general y la ley sectorial cuentan con su reglamento respectivo.
  - En el reglamento se encuentran disposiciones sobre comités de seguridad y salud, capacitación, y requisitos administrativos concatenados con la ley.
  - La norma general establece mínimos que pueden ser mejorados por empleadores para elevar estándares de prevención.
- Aplicación práctica de la normativa minera y diferencias con la normativa genérica (01:31:07)
  - La normativa minera contiene especificaciones sobre capacitaciones, integración de comités y medidas de control distintas a las generales.
  - Cuando la normativa especial no regula un asunto en particular, la ley general se aplica de forma supletoria para cubrir vacíos normativos.
  - Ejemplos prácticos: planificación de seguridad minera, mapas de riesgo específicos y exigencias por OSINERMING y Ministerio.

Sistema de inspecciones laborales: origen, evolución institucional y funciones de SUNAFIL (01:33:13)

- Historia y proceso de regionalización y creación de SUNAFIL como ente inspector (01:33:25)
  - En los años noventa existía la oficina de inspecciones del Ministerio de Trabajo, con sedes regionales que realizaban inspecciones locales.
  - Con la regionalización surgieron gerencias regionales de trabajo; posteriormente se creó SUNAFIL para centralizar y profesionalizar la inspección laboral.
  - La transición fue progresiva hasta 2022, momento en que SUNAFIL absorbió las oficinas de inspección regionales y centralizó las funciones de supervisión.
- Ámbitos de competencia y roles compartidos entre gerencias regionales y SUNAFIL en su evolución (01:36:38)
  - Inicialmente SUNAFIL y las gerencias compartían atribuciones: SUNAFIL inspeccionaba grandes empresas y gerencias a micro y pequeñas empresas.
  - Con el tiempo SUNAFIL incorporó a los inspectores regionales y hoy es la entidad encargada de la supervisión de derechos laborales y seguridad y salud en todo el país.
  - Actualmente las gerencias regionales ya no cuentan con oficina de inspección; las denuncias consignadas allí son derivadas a SUNAFIL.
- Importancia de la actualización sobre competencia inspectiva para administrados y abogados (01:39:54)
  - Se enfatiza la necesidad de estar actualizado respecto a la desaparición de oficinas de inspección en las gerencias regionales.
  - Usuarios desactualizados pueden confundir el lugar para presentar denuncias o la autoridad competente para las inspecciones.
  - SUNAFIL se erige como la autoridad única de inspección laboral en el territorio nacional en la actualidad.

Procedimiento inspectivo de SUNAFIL: inicio, orden de inspección, actuaciones y comparecencias (01:40:10)

Formas de inicio de una inspección: denuncia y de oficio, y requisitos de la denuncia (01:42:21)

- Una inspección puede iniciarse por denuncia de trabajador, familiar, tercero, o por oficio cuando SUNAFIL programa intervenciones según calendario o riesgos.
- Las denuncias pueden ser anónimas si el denunciante sigue trabajando en la empresa; si ya no trabaja, la identidad debe ser revelada para sustentar la investigación.
- Las denuncias se realizan mayoritariamente por internet mediante aplicativo, con exigencia de datos como RUC, dirección y descripción clara de la materia a inspeccionar.

Orden de inspección: contenido, emisión y plazo para iniciar actuaciones inspectivas (01:46:18)

- La orden de inspección traduce la denuncia en términos jurídicos: empresa, lugar, materias a investigar, inspector asignado y plazo.
- El coordinador de inspectores recibe las denuncias, programa inspecciones de oficio y emite la orden de inspección tras precisar los hechos.
- Una vez emitida la orden, el inspector debe iniciar actuaciones en un plazo máximo de diez días hábiles, salvo materias que requieren intervención inmediata como accidentes, despidos arbitrarios o cierre del centro.

Actuaciones inspectivas: tipos, plazos máximos y herramientas de requerimiento (01:52:44)

- Las actuaciones inspectivas incluyen recolectar documentos, consultas en bases de datos, visitas a centros de trabajo, citaciones y requerimientos por medios electrónicos.
- El plazo general de investigación no debe exceder de 30 días hábiles, con excepción de muerte por accidente laboral cuyo plazo máximo es de 10 días hábiles.
- El inspector puede requerir información por casilla electrónica, correo o medios tecnológicos; las visitas in situ y la comparecencia del sujeto inspeccionado son parte del proceso.

Comparecencias, virtualidad, precisión documental y consecuencias por inasistencia (01:57:03)

- Las comparecencias pueden ser presenciales o virtuales; la orden debe precisar día, hora y documentación requerida con fechas concretas para evitar nulidades.
- El Inspector debe ser preciso sobre periodos y trabajadores sobre los que solicita documentos; falta de precisión puede provocar la caída del expediente.
- Existe tolerancia de diez minutos para comparecencias; inasistencias pueden generar multas por infracción administrativa, salvo justificantes aceptables y debidamente acreditados.

Recomendaciones prácticas y consideraciones finales sobre inspecciones y cumplimiento normativo (01:59:10)

- Relevancia de documentación precisa y cumplimiento de obligaciones para evitar sanciones (01:26:59)
  - La ley establece normas mínimas de prevención que empleadores no pueden reducir; mejorar estándares es permitido y recomendable.
  - Incumplimientos en prevención conllevan a sanciones administrativas, activación de seguros, investigaciones y posibles responsabilidades penales y civiles.
  - La comunicación inmediata de accidentes es obligatoria para permitir la actuación inspectiva y la recolección de pruebas.
- Funcionamiento práctico de SUNAFIL: órdenes de orientación y alcance de las inspecciones (01:51:36)
  - SUNAFIL también emite órdenes de orientación que consisten en charlas informativas sobre derechos laborales o seguridad y salud, con firma de recepción por los asistentes.
  - Las inspecciones pueden ser de sorpresa y no requieren aviso previo a la empresa para preservar la efectividad de la constatación de hechos.
  - La actuación inspectiva incluye tanto actos presenciales como indagaciones documentales y tecnológicas; todas cuentan como actuaciones válidas en el procedimiento.
- Consecuencias prácticas de no colaborar con la inspección y medidas preventivas recomendadas (01:28:22)
  - No comunicar un accidente o no colaborar con la inspección agrava la situación por acumulación de sanciones y pérdida de posibilidades de defensa.
  - Es preferible cumplir con capacitación, entrega de EPP y registros adecuados para minimizar riesgos, costos y litigios posteriores.
  - Ante una orden de inspección, atender con precisión la documentación solicitada y comparecer puntualmente para evitar multas y nulidades procesales.

Solicitudes de reprogramación y poderes simples en citaciones (02:00:08)

- Posibilidad de solicitar cambio de fecha de citación y requisitos para justificar la solicitud (02:00:08)
  - Se puede solicitar anticipadamente el cambio de fecha presentando una justificación que explique por qué no se puede asistir en la fecha indicada.
  - La justificación debe ser sólida para que no se considere que simplemente se evadió la comparecencia sin motivo válido.
  - Si la justificación no es suficiente, la solicitud de cambio puede ser denegada y mantenerse la obligación de asistir.
- Alternativa del otorgamiento de poder simple a una tercera persona como solución habitual (02:01:00)
  - El inspector suele indicar que el interesado puede otorgar un poder simple a una tercera persona para que lo represente en la comparecencia.
  - El poder simple se acepta en la mayoría de casos salvo que la naturaleza del acto exija la presencia personal por disposición expresa.
  - La posibilidad de otorgar poder simple es la vía más usada y recomendada si no se puede asistir personalmente.
- Casos excepcionales que justifican la reprogramación sin poder simple válido (02:02:01)
  - Situaciones de riesgo sanitario comprobadas (por ejemplo diagnóstico de COVID con prueba) se aceptaron durante la pandemia para reprogramar citas.
  - Accidentes o incapacidades súbitas (accidente de tránsito, hospitalización o cirugía programada) se consideran motivos válidos para reprogramar.
  - La reprogramación se concede en situaciones muy especiales y requiere la presentación de documentación que acredite la causa.

Puntualidad, constancia de asistencia y consecuencias por inasistencia (02:03:32)

- Tolerancia de tiempo en citaciones físicas y virtuales y cómo se registra la demora (02:03:32)
  - Se establece una tolerancia breve; si la persona llega diez o once minutos tarde puede considerarse inasistencia según el inspector.
  - Aunque el inspector puede decidir recibir tarde, dejará constancia en la oficialía sobre la hora de llegada y podrá considerarlo como inasistencia.
  - La constancia del inspector es el registro oficial que puede derivar en sanciones por no cumplir la hora indicada.
- Procedimiento cuando la persona espera pero no es atendida a la hora señalada (02:04:05)
  - Si el administrado se presenta puntualmente y no es atendido por retrasos internos, se debe dejar constancia de presencia en la comparecencia.
  - La oficina puede registrar que la persona asistió aunque el inspector haya llegado tarde, permitiendo reprogramación si fue imposible atender en el momento.
  - Se recomienda solicitar la constancia de asistencia cuando se deba ausentar con límite de tiempo por otros compromisos procesales.
- Riesgo de ser sancionado por no localizar la comparecencia o llegar tarde significativamente (02:01:37)
  - Hay casos en los que la persona llegó pero no encontró la oficina o se demoró en localizar la comparecencia, lo que configura inasistencia.
  - La inasistencia por estos motivos puede dar lugar a multa si no se presenta justificación sólida.
  - Es responsabilidad del administrado conocer y respetar la ubicación y hora exacta de la citación para evitar sanciones.

Funcionamiento de expedientes virtuales y dificultades en su actualización (02:06:24)

- Desfase entre estado virtual y avance real del expediente y causas comunes (02:06:24)
  - La consulta virtual de expedientes puede mostrar que un expediente no avanzó cuando en la realidad sí ha progresado.
  - Los retrasos en la actualización suelen deberse a que muchos inspectores tienen dificultades con la gestión virtual de expedientes.
  - La falta de un encargado dedicado a mantener actualizado el sistema contribuye al desfase entre lo virtual y lo real.
- Consecuencias de no encontrar información actualizada en la plataforma virtual (02:07:26)
  - El administrado no puede verificar el estado real del expediente sin acudir físicamente si la plataforma no está actualizada.
  - Esto obliga a las empresas a desplazarse o comunicarse para confirmar avances que no aparecen en la consulta en línea.
  - La carencia de actualización genera incertidumbre sobre plazos y etapas del procedimiento.
- Necesidad de mejoras administrativas y transparencia en la gestión de expedientes (02:07:16)
  - Se sugiere la implementación de personal o responsables que mantengan al día la información virtual de los expedientes.
  - La transparencia en el registro evita malentendidos y facilita el seguimiento por parte de empleadores y representantes.
  - Mientras no se implemente al 100% la gestión virtual adecuada, persisten los problemas de consulta y control.

Facultades del inspector y cierre de actuaciones inspectivas (02:07:55)

- Medidas que puede adoptar el inspector para garantizar cumplimiento de la ley (02:08:07)
  - El inspector puede emitir medidas de advertencia y requerimientos para subsanar incumplimientos detectados durante la actuación.
  - Puede ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos cuando exista un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud.
  - Está facultado para ordenar el cierre temporal de un área o unidad económica cuando haya habido un accidente mortal por inobservancia de condiciones de seguridad.
- Finalización de actuaciones cuando no se detectan infracciones o se subsanan oportunamente (02:08:44)
  - Si no se incurrió en infracción o el empleador subsana a tiempo, el inspector emite un informe y el expediente se archiva.
  - El informe resume las actuaciones realizadas, describiendo cómo y cuándo se subsanaron las observaciones.
  - El archivo del expediente implica que no procede el procedimiento sancionador en esa actuación.
- Procedimiento cuando se detectan infracciones y el acta de infracción (02:08:51)
  - Si hay infracciones no subsanables o que no se corrigen, se expide un acta de infracción y se inicia de oficio el procedimiento sancionador.
  - El acta contiene el resumen de las actuaciones, las fechas y las infracciones detectadas, así como la multa propuesta por el inspector.
  - La multa propuesta por el inspector es un planteamiento que deberá evaluarse en el procedimiento sancionador por la autoridad competente.

Naturaleza, trámite y formalidades del procedimiento sancionador (02:10:47)

- Inicio del procedimiento sancionador y papel del instructor tras el acta de infracción (02:10:47)
  - El procedimiento sancionador se inicia únicamente cuando existe un acta de infracción emitida por el inspector.
  - El inspector entrega el acta al instructor, quien verifica el cumplimiento de las formalidades legales antes de aperturar el procedimiento sancionador.
  - Solo tras la etapa de instrucción se determinará si la multa procede, se modifica o se archiva el expediente.
- Etapa de instrucción y evaluación de la legalidad y el cálculo de la multa propuesta (02:11:38)
  - Durante la instrucción se analiza si la referencia legal y el cálculo de la multa están bien fundamentados por el inspector.
  - La empresa no puede pagar la multa inmediatamente tras la notificación del acta, pues todavía no es una sanción firme.
  - La instrucción puede concluir con la confirmación, reducción o eliminación de la multa según las investigaciones y defensa.
- Importancia de las formalidades en el acta de infracción y efecto de omisiones formales (02:12:32)
  - Existen infracciones consideradas insubsanables por ley, como la muerte de un trabajador o el trabajo infantil, que deben ser declaradas como tales en el acta.
  - El inspector tiene la obligación de señalar expresamente cuando una infracción es insubsanable; de lo contrario, el expediente puede ser declarado nulo o archivado.
  - Las omisiones formales en la elaboración del acta o en el procedimiento pueden acarrear la apertura de responsabilidad administrativa al inspector y el archivo del expediente.

Observaciones sobre prácticas administrativas y cierre de la sesión formativa (02:13:50)

- Transparencia sobre errores administrativos y responsabilidad de las partes (02:13:50)
  - Se reconoce que, ocasionalmente, hay errores en los expedientes y que algunas entidades del Estado conocen los errores pero no los corrigen hasta que el administrado lo denuncia.
  - El administrado debe presentar un escrito para que se reconozca el error; de lo contrario, el expediente puede continuar pese a la irregularidad.
  - Si el expediente está mal trabajado, la responsabilidad administrativa recae también en el inspector que omitió formalidades.
- Anuncio de continuación formativa sobre seguridad, minería y procedimiento sancionador (02:14:53)
  - Se anuncia que en la próxima sesión se profundizará en seguridad y salud en el trabajo, con énfasis en minería y la segunda parte sobre inspecciones laborales.
  - También se tratarán casos prácticos de Sunafil y el desarrollo del procedimiento sancionador en detalle.
  - Se invita a los participantes a plantear dudas sobre los diplomados y seguridad en general mediante los canales indicados.
- Cierre de la sesión, asistencia y despedida (02:15:15)
  - El monitor académico informa que compartirá el enlace de la asistencia por el chat y recuerda los canales de contacto para dudas sobre diplomados.
  - Se agradece la participación y se despide la sesión con salutaciones finales y la entrega de información de contacto en pantalla.
  - La sesión concluye con agradecimientos y la indicación de próximos pasos administrativos.